

1501260-08.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, ., Centro - CEP 18200-160, Fone: (15) 3511-2411,

Itapetininga-SP - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501260-08.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260091/2022 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Itapetininga, 27607583 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 2260091 - DISE-DEL.SEC.ITAPETININGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO HENRIQUE PARRO CORREA e outros

Aos 06 de dezembro de 2022, às 16:40h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de Itapetininga, Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. ANDRE LUIS BASTOS, comigo Escrevente ao final nomeado. Presentes os acusados LEONARDO HENRIQUE PARRO CORREA, FABIANO MATSUNAGA FILHO e GIOVANNI CAMARGO NERY acompanhados de seus defensores, Drs. João Ricardo Baracho Navas (Leonardo), Vinicius Adriano Cassamasimo Ramos (Fabiano e Giovanni), e o DD. Promotor de Justiça Dr. Célio Silva Castro Sobrinho. Antes de iniciados os trabalhos pelo MM. Juiz foi dito que: audiência realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sendo que os depoimentos colhidos nesta data foram importados e vinculados ao SAJ. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes e dos réus, passou o MM. Juiz a tomar os depoimentos, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para que não houvesse risco de perda de gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em

arquivo único. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas de acusação, arroladas em comum com as defesas dos réus, de 03 (três) testemunhas exclusivas da defesa dos réus Fabiano e Giovanni e de 01 (uma) testemunha exclusiva das defesas dos réus Fabiano, Giovanni e Leonardo, havendo desistência devidamente homologada em relação às demais. Na sequência os réus foram interrogados. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e dava a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz: acham-se processados os acusados como incursos no artigo 33 da Lei de Tóxicos, c.c. artigo 29 do Código Penal, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência delitiva, ao seu turno, vêm comprovadas nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Ouvidos nos autos, tanto em juízo como em solo judicial, os policiais militares narraram toda dinâmica das diligências que culminaram na prisão dos acusados. Afirmaram, em tom uníssono, que realizavam patrulhamento com vistas à localização de autores de roubo, sendo certo que se depararam com o veículo Fiat Strada à ocasião, o que levantou suspeitas, notadamente pelo fato de que o passageiro usava uma blusa semelhante a que o autor do roubo de data anterior trajava. Diante disso realizaram a abordagem e, além dos dois indivíduos no interior da cabine da pick-up, tinha um terceiro indivíduo na caçamba, Fabiano. Foram todos revistados e com eles apreendidos o dinheiro e as substâncias entorpecentes que cada um deles portava, além de um simulacro de arma de fogo no interior do automotor. Também foi localizada substância própria de lança-perfume na caçamba, pelo que foram todos eles conduzidos à autoridade. As palavras dos policiais revestem-se de imensurável valor probatório, uma vez que isentas e desprovidas de qualquer intenção de prejudicar os agentes. Demais disso, não há nenhum elemento capaz de indicar uma suposta suspeição do agente público; ao contrário, revela de forma absolutamente convincente toda dinâmica da diligência que resultou na prisão em flagrante. Dessa forma, patente a conduta atribuída aos réus, sendo certo que a quantidade da droga, dividida em porções e acondicionada em unidades embaladas e prontas para a mercancia clandestina, além do próprio material de lança-perfume, indica claramente que se destinavam, sim, ao tráfico. Ou seja, as circunstâncias do fato, aliados às máximas de experiências, indicam de forma concludente que as drogas que os três acusados possuíam à ocasião era destinada, sim, a ulterior entrega ao consumo de terceiros, e ainda que fossem usuários, tal por si só não elide o tráfico, pois é bastante corriqueiro nos dias atuais a prática do tráfico para sustento do próprio vício. Portanto, demonstradas autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se os acusados nos termos da denúncia. Não se apresenta cabível a aplicação do redutor ao tráfico, devendo, outrossim, ser a pena base fixada acima do patamar mínimo, haja vista a elevada potencialidade lesiva da conduta, praticada em concurso de pessoas e com grande amplitude, dada a variedade de substâncias entorpecentes. Não bastasse só esse ponto, cabe ressaltar, ainda, que os acusados Leonardo e Fabiano são reincidentes específicos, devendo, na mesma toada, ser fixado regime inicial fechado para o débito da sanção carcerária. Dada a palavra ao Defensor do réu Leonardo, pelo mesmo foram realizadas alegações finais orais. Dada a palavra ao Defensor dos réus Fabiano e Giovanni, pelo mesmo foi dito: M.M JUIZ DE DIREITO, a Defesa dos acusados (Geovanni e Fabiano) roga pela improcedência total da ação, senão vejamos: inicialmente, em sede preliminar, roga para que seja reconhecidamente como nula a abordagem policial (busca veicular), com base no entendimento recentíssimo do C. STJ (158.580-BR), o qual foi considerada a prova como nula, mesmo que com DENUNCIA ANONIMA EM FACE DO VEÍCULO. PORTANTO, EXCELÊNCIA, COMO NESTE CASO NEM DENUNCIA ANONIMA HAVIA SOBRE OS REUS, DEVE SER RECONHECIDA A PROVA (MATERIALIDADE DELITIVA) COMO NULA, EM ESPECIAL A ABORDAGEM POLICIAL - PRECEDENTE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580

DO CPP). 1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. NO MAIS, EM RELAÇÃO AO ACUSADO FABIANO, VERIFICA-SE QUE O MESMO DE NADA TEM HAVER COM AS DROGAS APREENDIDAS, MAIS ESPECIALMENTE, PORQUE O DENUNCIADO GIOVANE ASSUMIU TODA A PROPRIEDADE, CUMPRINDO DESTACAR QUE ERA SEU FUNCIONARIO HÁ APENAS UMA (01) SEMANA, MOTIVO PELO QUAL, ROGA PELA IMPROCEDENCIA DA RESPONSABILIDADE PENAL EM FACE DE FABIANO. POR FIM, EM RELAÇÃO AO ACUSADO GEOVANI, ROGA PARA QUE SEJA DESCLASSIFICADA A SUA CONDUTA DELITIVA DE TRAFICO (ART. 33 DA LEI 11.343/06) PARA O ART.28 DA MESMA LEI, EIS QUE A QUANTIDADE DE DROGA É TOTALMENTE COMPATÍVEL PARA AQUELE QUE É USUÁRIO, CUMPRINDO DESTACAR QUE POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA BOA PARA A AQUISIÇÃO DE DROGAS, POIS POSSUI 03 TRABALHOS (SEDNA - RICIÉRI - LANCHONETE NERYS BURGUER). PORTANTO, ROGA PELA IMPROCEDENCIA TOTAL DA AÇÃO. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: LEONARDO HENRIQUE PARRO CORREA, FABIANO MATSUNAGA FILHO e GIOVANNI CAMARGO NERY, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 22 de setembro de 2022, por volta de 17h00m, na Avenida Venceslau Braz n. 48, nesta cidade, traziam, guardavam e transportavam, para fins de tráfico, 03 porções de maconha, 25 porções de cocaína e uma garrafa de lança perfume. O feito foi regularmente processado encerrando-se a instrução nesta data com alegações finais do MP e da Defesa. Eis, em síntese, o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal dos réus no tocante à prática do delito de tráfico ilegal de entorpecentes. A materialidade restou incontroversa ante a apreensão das drogas e os laudos acostados aos autos. O réu GIOVANNI, em seu interrogatório judicial, alegou que tinha em seu poder uma porção de maconha e 19 porções de cocaína; que as porções de cocaína encontradas na caçamba do veículo, mais seis, além do lança perfumes, também eram de sua propriedade e que tudo era destinado ao seu uso; sustentou, ainda, que o simulacro de arma encontrado no carro era de sua propriedade pois estava sendo incomodado por um terceiro; alegou que estava no carro porque o motorista fazia um frete contratado por sua genitora e que o chapéiro de sua lanchonete estava na caçamba para ajudar o transporte de objetos para o comércio. O réu LEONARDO alegou que estava fazendo um frete e nada sabia acerca do simulacro ou drogas de Giovanni, e que a porção de maconha encontrada em seu poder era de sua propriedade e destinada ao seu uso. O réu FABIANO alegou que trabalhava para Giovanni na lanchonete e que estava apenas ajudando no transporte de uns objetos; que somente tinha uma porção de maconha em seu bolso e que era destinada ao seu uso; que a droga na caçamba era do Giovanni. Os policiais ouvidos em juízo relataram

que estavam em patrulhamento e viram no veículo uma pessoa com uma roupa com as exatas características de um responsável por um roubo na noite anterior; que resolveram abordar o veículo em razão dessa questão; que o motorista Leonardo tinha uma porção de maconha em seu poder; que o réu Fabiano estava na caçamba e também tinha uma porção de maconha em seu poder; que o réu Giovanni estava no banco do passageiro e tinha em seu poder uma porção de maconha, quantia em dinheiro e 19 porções de cocaína; que na caçamba havia mais seis porções de cocaína além, de lança perfume e havia também um simulacro de arma no carro; que o réu Giovanni

assumiu a propriedade de todo esse material e alegou que os demais não tinham ciência. As testemunhas de defesa se limitaram a tecer considerações acerca dos antecedentes dos réus. Pois bem, finalizada a instrução, temos que o conjunto probatório leva à conclusão de que o réu Giovanni é responsável pela prática do delito de tráfico; a assertiva é lógica e harmoniza-se com os elementos colhidos no decorrer do feito. A quantidade e variedade de droga encontrada, vinte cinco porções de cocaína mais maconha mais lança perfume, além da quantia em dinheiro são indicativos claros e evidentes que o réu tinha a droga sob seu poder e era destinada ao tráfico. Quanto a Leonardo e Fabiano, a despeito da existência de indícios que estariam cientes da empreitada, não restou suficientemente demonstrada a ciência de ambos em relação a toda a droga, e sim a guarda de uma porção de maconha cada, o que é compatível com a alegação de porte para uso, diversamente da quantia encontrada com Giovanni. Assim, Giovanni deve ser condenado pelo tráfico de drogas e Leonardo e Fabiano pelo porte de drogas para consumo. As alegações de Giovanni além e não virem minimamente demonstradas não emprestam contornos de juridicidade à sua conduta. A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido por Giovanni. Vale citar: "Adquirir, guardar ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288). Vale dizer que a lei pune o tráfico ilícito de entorpecente em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Em tema de entorpecente, a conduta de transportar, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vale, ainda, mencionar que nenhuma restrição merece os depoimentos de policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: "nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesados em cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória." (Ap.Crim. 103.701 TJSP). "a simples condição de policial não torna a testemunha suspeita ou impedida" (STF - RT 68/64). "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Ao contrário da pretensão defensiva de se reconhecer que a busca pessoal foi irregular, anote-se que a conduta dos policiais foi exemplar e digna de elogios; os policiais estavam exercendo a função de patrulhamento e justificadamente, abordaram os réus após constatar a semelhança entre a vestimenta usada por um deles e a vestimenta do responsável por um roubo na noite anterior; note-se que a descrição dada pelo policial foi minuciosa e exata, o que por si só justifica a abordagem. A pretensão de se reconhecer equivocada a atitude de agentes de segurança que estavam cumprindo suas funções e isentar aquele que transportava mais de vinte porções de entorpecentes é lamentável e demonstra uma inversão de valores que deve ser rechaçada em prol da própria sociedade. O policial justificou o motivo da abordagem e está plenamente correto. Defender conduta diversa dentro de gabinetes ou atrás de telas de computadores é efetivamente desconhecer a realidade daqueles que estão na linha de frente e no dia a dia das ruas no combate ao crime. Por outro lado, considerando que o réu é primário, não ostenta maus antecedentes e não integra

organização criminosa, é possível reconhecer em seu favor a causa de diminuição de pena do art. 33 parág. 4º, o que será feito no momento processual adequado. Com relação a Leonardo e Fabiano a desclassificação é medida que se impõem. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e CONDENO o réu GIOVANNI CAMARGO NERY, qualificado nos autos, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06 e CONDENO os réus FABIANO MATSUNAGA FILHO e LEONARDO HENRIQUE PARRO CORREA, também qualificados, como incursos no art. 28 da Lei 11.343/06. Ante a condenação, custas pelos réus, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento em face dos benefícios da justiça gratuita deferidos nos autos. Fica decretado o perdimento dos bens e valores apreendidos com Giovanni nos termos da Lei de Tóxicos. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU GIOVANNI CAMARGO NERY. Atento aos critérios estipulados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, a saber: CINCO ANOS DE RECLUSÃO e multa de QUINHENTOS DIAS MULTA, cada qual no seu mínimo legal. Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas ante a fixação da base em seu mínimo. Inexistem causas de aumento de pena. Presente uma causa de diminuição de pena, prevista no art. 33 parág. 4º da Lei 11.343/06, eis que o réu preenche os requisitos ali exigidos, diminuo em 2/3 a pena até agora calculada, chegando-se ao "quantum" de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO e multa de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS MULTA. Não havendo incidência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda torno DEFINITIVA A PENA DE UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO e multa de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Nos termos do art. 44 do Código penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e MULTA DE DEZ DIAS MULTA. Ante a substituição retro operada, inviável a suspensão condicional da pena. Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena para o caso de conversão, o REGIME ABERTO. O réu foi colocado em liberdade no decorrer do feito e tal situação deve subsistir. RÉU LEONARDO HENRIQUE PARRO CORREA. Considerando que a Lei 11.343/06 não prevê pena privativa de liberdade para o delito de porte de entorpecentes e atento aos critérios estipulados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do réu em DOIS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. Presente uma agravante decorrente da reincidência, fls 49/51, que ora compenso com a atenuante da confissão, restando inalterada a pena. Não existem causas de aumento ou causas de diminuição a serem consideradas. Diante da ausência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda, TORNO DEFINITIVA A PENA DE DOIS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. Diante da pena imposta e do disposto no art. 28 parág. 6º da lei citada, incabível apreciação quanto à substituição, suspensão condicional, regime de cumprimento ou recolhimento cautelar. RÉU FABIANO MATSUNAGA FILHO. Considerando que a Lei 11.343/06 não prevê pena privativa de liberdade para o delito de porte de entorpecentes e atento aos critérios estipulados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do réu em DOIS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. Presente uma agravante decorrente da reincidência, fls 55/57, que ora compenso com a atenuante da confissão, restando inalterada a pena. Não existem causas de aumento ou causas de diminuição a serem consideradas. Diante da ausência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda, TORNO DEFINITIVA A PENA DE DOIS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. Diante da pena imposta e do disposto no art. 28 parág. 6º da lei citada, incabível apreciação quanto à substituição, suspensão condicional, regime de cumprimento ou recolhimento cautelar. DISPOSIÇÕES COMUNS. Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, providencie-se o necessário para efetivo cumprimento das sanções impostas, arquivando-se o feito com as cautelas devidas. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, nos termos do art. 392 do CPP. Cumpra-se. O resultado da presente audiência foi informado às partes, saindo os presentes intimados, dispensada a assinatura em razão de tratar-se de processo digital. O réu Leonardo declara estar residindo na Rua Etelvina Cavalcante, 52, Vila Nova Itapetininga, Itapetininga-SP - CPF: 468.210.278-89. O réu Fabiano declara estar residindo na Rua Silo de Siqueira Mariano, 58, Vila Mazzei, Itapetininga-SP - CPF: 483.066.358-84. O réu Giovanni declara estar residindo na Rua Monsenhor Soares, 520, Centro, Itapetininga-SP - CPF: 436.592.238-67. Nada mais. Eu, ALINE CRISTIANE

ROCHA MEIRA RAMOS, escrevente, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA